
Droit

Propriété intellectuelle :

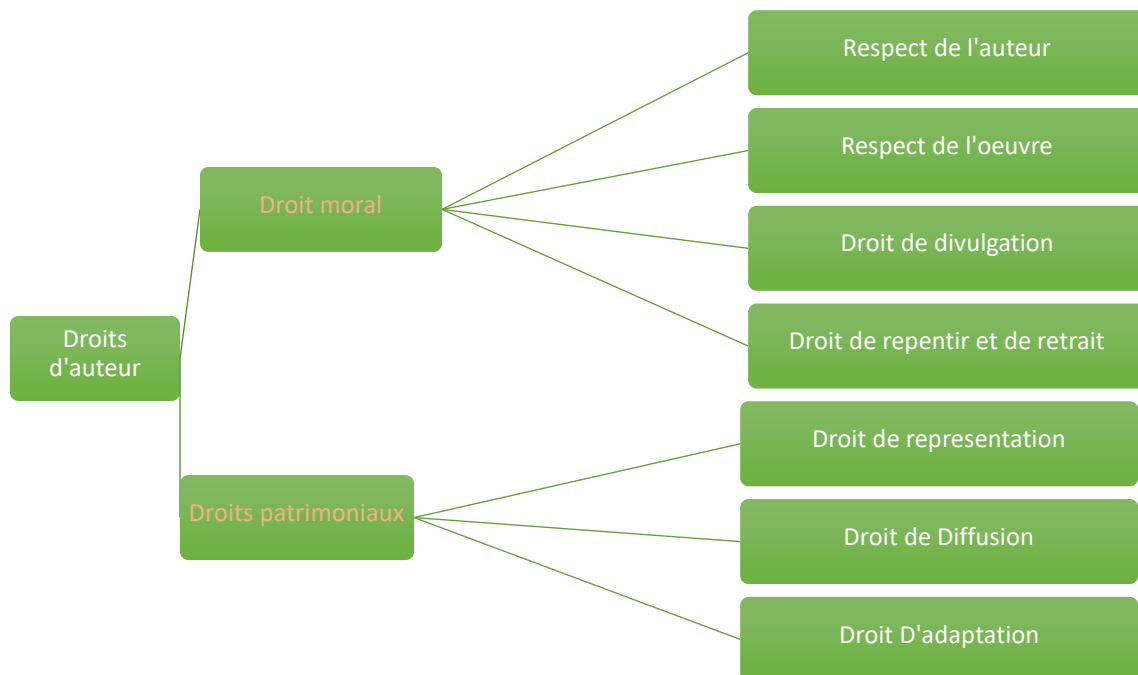
Créations de l'esprit, à savoir les inventions, les œuvres littéraires et artistiques et les symboles, noms, images et dessins et modèles utilisés dans le commerce.

→ Propriété industrielle :

Exemple : les brevets, les marques, les dessins et modèles **industriels**, ainsi que les indications géographiques

→ Propriété littéraire et artistique :

Exemple : la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture...



Explication sidi khouya :

Droit de représentation : présentation publique, télédiffusion (diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature), projection publique et transmission dans un lieu public de l'œuvre ...

Droit de reproduction : autoriser ou d'interdire la **reproduction** de son œuvre.

La **reproduction** consiste, selon le code de la propriété intellectuelle, en « la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte

Remarque : Le droit d'auteur s'acquiert sans formalités, du fait même de la création, de l'exécution ou de la fixation de l'œuvre. De ce fait découle deux droits

Droit moral :

- Attaché à la personne
- Inaliénable, à la différence des droits patrimoniaux qui peuvent être cédés. (manajmouch netssarfou fih)
- Perpétuel et imprescriptible (دائم وغير قابل للتقادم)
- Le droit au nom, c'est-à-dire le droit d'exiger que l'œuvre soit publiée sous le nom de l'auteur, sauf s'il choisit l'anonymat ou un pseudonyme.
- Droit de respect de l'œuvre (maanetha jamais tmodifi l'œuvre meghyr consent taa l'auteur)
- Le droit de repentir ou de retrait : l'auteur de retirer du marché une œuvre déjà divulguée
- ممارسة هذا الحق ومع ذلك تخضع للتعويض عن الضرر تسببت للمتأثر له عن حق الاستغلال العمل

Droit Patrimonial

® Le droit de reproduction par tout procédé (impression, photographie, photocopie...).

® Le droit de représentation par un procédé quelconque (récitation publique, projection, télédiffusion).

La durée des droits :

Droit moral	Droit patrimonial
PERPETUEL Dima mawjoud mayetna7aaach	appartiennent à l'auteur de l'œuvre pendant toute sa vie, et persistent, au profit des héritiers, pendant les 50 années qui suivent son décès à compter du premier janvier de l'année suivant celle de son décès ou de la date retenue par le jugement déclaratif de son décès, en cas d'absence ou de disparition.. hedhi fi kelmtin men nharat eli ykolek juge wala men le 1er Janvier mtaa l3am eli met fi zokomou tehsseb 50 sne. Fi kelmtin medemek 7ayy m3aaak kit mout yo93od 50 ans w mbaad ywali mech teb3ek

La protection des logiciels : (A7FADHHA)

Le logiciel est constitué de l'ensemble des programmes, des procédés et des règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d'un ensemble de données. Le logiciel est protégé par le droit d'auteur adapté aux spécificités techniques des programmes d'ordinateur

Logiciel D'application

Logiciel d'exploitation

une fonctionnalité incluse dans l'ordinateur w
lezemha tkoun compatible avec logiciel
d'exploitation

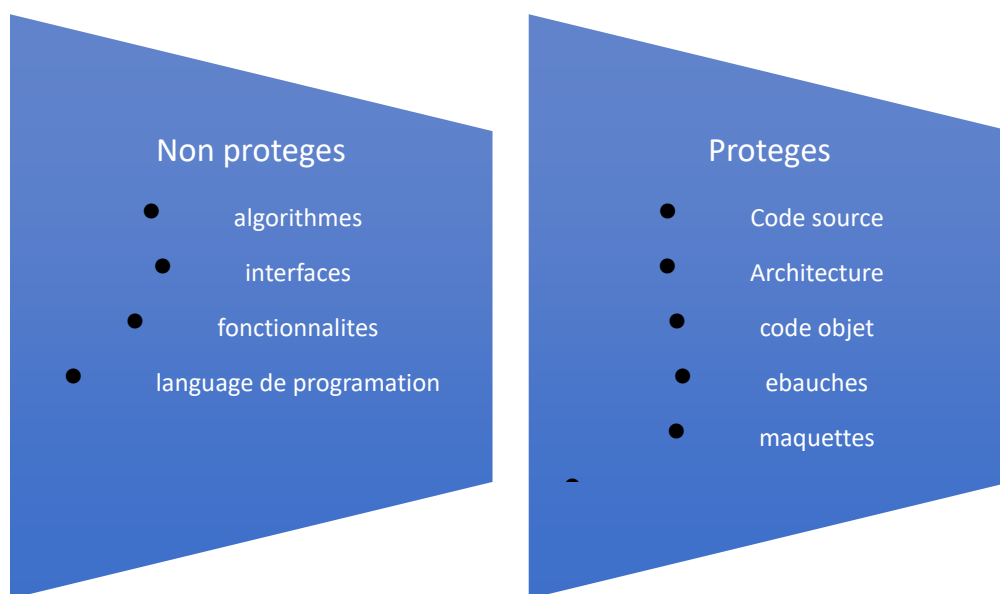
la base de tout ordinateur
Système d'application ya haaaaaj

Objet de protection :

Logiciel ye7miih « le droit des brevets » (براءة الاختراع 7ou9ou9)

Behi anaa 2 cas :

- ➔ Si l'invention brevetée feha logiciel , indirectement ykoun protege par le brevet zeda
- ➔ Si le logiciel yaamel des effets techniques tangibles تأثيرات ملموسة. Kima des produits mel khedma mteek tnajem totlob ha9 el brevete.



Partie de protection :

La protection commence des la creation du logiciel **KEN IL EST ORIGINALE**

- ➔ Apport intellectuel
- ➔ La simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante.
- ➔ une structure individualisée du logiciel, des choix personnels, une inventivité.

Le dépôt en vue de l'acquisition de droit d'auteurs maanetha طلب الحصول على حقوق التأليف والنشر

Mehouch obligatoire ama recommande pour l'établissement de la preuve de la date de création

Bénéficiaire de la protection :

Logiciels créés par des salaires	Logiciel de commande
Behi fi kelmtin ken les salaires aamlouh el programme wehed wala thnin fi west	Ay documentation wala realisation sur commande teb3a logiciel rahiii MELK el

entreprise bel materiel mteea rahou l projet yemchi lel entreprise . SINON fama hajet okhra W kifkif le cas si collectivites publiques wala teb3in dawla aamlouh.

producteur. Hal loi hedhi vise les logiciels eli aamlouhom les entreprises. la propriété littéraire et artistique Yokoodou aand l'entreprise touul Kima jordans fi NIKE wala spiderman fi SONY

Etendue de la protection :

Hal protection taati au producteur un droit exclusif sur la reproduction, la traduction, l'adaptation, l'arrangement et la distribution.

BEHI C'EST INTERDIT de reproduire ou copier en totalité ou en partie de façon permanente/provisoire sous quelques formes HATA POUR des raisons éducatives ou personnelles.

En même temps le producteur est libre de concéder les licences à titre gracieux ou payant (blech wala bel flous maanetha ya youssef)

Le droit de décompiler une partie du logiciel pour permettre son interopérabilité entre tous ses logiciels. Maanetha ya9ssmou w zedaaa ynajem yaamel menou copie w y sauvgardiha.

Protection des bases de données :

Le droit des producteurs de base de données protège le contenu de la base de données dès sa création. La constitution de la base de données ou la présentation de son contenu doit attester d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel, sans préjudice des droits des auteurs des œuvres originelles.

Resumant hal kelmtin : Lbase de donnees necessite des ressources que ce soit flouss aabed wala materiel donc ki tmessha NIKOULEK OMOK.

Etendue de la protection :

Producteur a le droit d'**INTERDIRE** :

1. Réutilisation d'une partie wala totalité
2. L'extraction répétée et systématique

Le producteur zeda **est LIBRE** de concéder des droits de manière gracieuse ou payante. (youssef ken s2elt chmaanetha mara okhra ehssebni kfart aalik)

BEHI bech nabdew wadhhin les bases sont protégées moins mel produit.

Protection sera dans les 50 ans lwela de la création ou de la mise à disposition du public.

Propriété intellectuelle et applications sur mobile :

En particulier, les interfaces graphiques et le code source des applications logicielles sont protégés par le droit d'auteur et/ou les dessins et modèles.

Le contenu des bases de données bénéficie d'une protection par le droit spécifique des producteurs de base de données et naît de la création ou lors de la constitution de la base sans qu'aucune formalité ne soit obligatoire.

Enfin, si l'application comprend une combinaison de caractéristiques techniques nouvelles apportant un effet technique particulier, une protection par brevet est possible.

Le fait pour un développeur de céder les droits d'auteur sur le code source ou sur une partie du code source ne l'empêche pas de développer une nouvelle application similaire pour un autre client, en redéveloppant un nouveau code source. Il ne peut en revanche pas se réserver substantiellement du même code

Le fait de céder un brevet à un tiers, par exemple à un donneur d'ordre, implique de ne plus pouvoir exploiter l'invention réalisée pour éviter de se trouver en situation de contrefaçon. Cette cession est donc plus contraignante qu'une cession de code source.

Il convient toutefois de bien examiner les termes des licences attachées à l'utilisation de ces composants destinés à être intégrés dans une application.

Remarque :

Fama ness mleh fi denya hethi yhabtou des codes gratuitement si vous utilisez un de ces codes rahou lezem aalik thabet khedmttek gratuitement zeda. La non commercialisation des solutions logicielles basées sur les composants Open Source

Propriété industrielle

Règles communes :

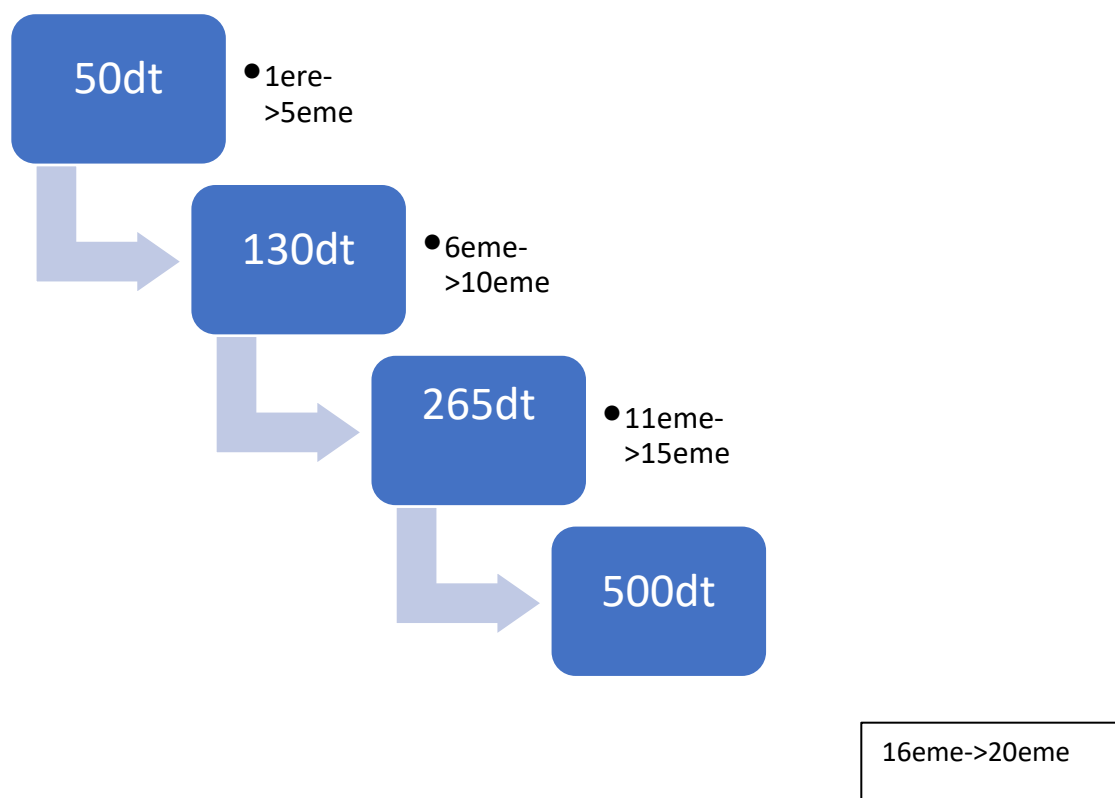
La procédure : Une demande de dépôt a lieu de la personne prétendant à la protection ou de son mandataire. Celle-ci peut être soit une personne physique soit une personne morale.

l'INNORPI : heya l'institut eli lehya b chay hedha

- La demande sera suivie d'une publication au Bulletin Officiel de l'INNORPI qui fait courir les délais d'opposition de la part des tiers.
- Une fois acceptée par l'INNORPI et non contestée des tiers, la demande est portée sur les registres adéquats à savoir : registre national des (brevets, marques de fabriques et de commerce, des dessins et des modèles, des schémas de configuration des circuits intégrés)

Bech tssajel el projet mteek lezmek t5aless **140 DT** Frais d'inscription :

+ annuités de maintien en vigueur du brevet



Le dépôt d'un schéma de configuration de circuits intégrés nzidou aalih **100Dt**

Les mécanismes de protection :

Règles relatives à la contrefaçon	Atteinte portée
	Doublément sanctionnée sur le plan pénal ainsi que sur le plan civil.
Pénalement	-Poursuites qui sont possibles au délai de 3 ans. -Engagées par le ministère public -Mayet3mal ken sur la plainte de la partie lésée -Un délit passible d'une amende de 500-5000 DT -En cas de récidive la sanction applicable est une peine d'emprisonnement et l'amende est portée au double.
Civilement	-le contrefacteur s'expose aux actions de la victime qui peut agir pour la réparation du dommage (manque à gagner et

	atteinte à la notoriété d'un produit) qu'elle a subi suite à la contrefaçon. -bekhlef les frais ynajem e juge yotlob une publication integrale mathalan t3ala9 war9a fi beb societe / wala f journal + Confiscation des produits contrefaits.
--	---

Les mesures frontalières :

Si fama une suspicion des operations d'importation affectant les prérogatives qui leurs sont reconnues par la loi ywali yaamel une DEMANDE ECRITE pour réclamer la suspension du dédouanement à l'importation des produits litigieux.

Les services des douanes constatent que les produits ou marchandises correspondent bien à ceux indiqués dans la demande du requérant, ils procèdent à leur rétention.

- ➔ les services des douanes constatent que les produits ou marchandises correspondent bien à ceux indiqués dans la demande du requérant, ils procèdent à leur rétention.

Behi wakteli tokhroj hal retention douaniere : aana 2 choix :

1. Ya emaaa les prétentions du demandeur s'avèrent infondées maanetha أن ادعاءات المدعي لا أساس لها waktha lezmek t3awedh l rajel aa dommage qu'il a subis.
2. Yaaa tal3et صحيحة الادعاءات نفسها wakthaa Le tribunal peut ordonner la destruction de ces marchandises.

Règles relatives aux brevets d'invention :

Les conditions de la brevetabilité :

1. -Condition Nouveauté : produit nouveau ou procédé nouveau de fabrication d'un produit ancien. « Produit nouveau ou procédé nouveau de fabrication d'un produit ancien. »
2. -L'invention doit être susceptible d'une application industrielle : Exemple : l'invention. (Créations purement ornementales ; propriété artistique) les découvertes et théories scientifiques, les logiciels, les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical et les méthodes de diagnostic médical, (sauf les produits et les compositions utilisés aux fins de l'application de ces méthodes) ...
3. L'invention ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs : maanetha ki taamel clonage des humains wala végétales wala animales.

La déclaration d'intérêt doit être faite dans un délai de 4 mois

Toute clause contractuelle, dans le contrat de travail, moins favorable pour le salarié est sans effet.

La protection du titulaire du brevet :

Monopole d'exploitation : il est interdit à autrui de faire, sans le consentement du titulaire du brevet, des actes ou des opérations sur l'objet de l'invention.

La période de protection est de 20 ans maximum ; passé ce délai, l'invention tombe dans le domaine public et n'importe qui pourra en principe l'exploiter.

tnajem

تكون الحقوق الناشئة عن براءة الاختراع موضوع تنازل لصالح طرف ثالث (شخص طبيعي أو اعتباري)

L'acte de cession doit être constaté par écrit et doit faire l'objet d'une inscription au Registre National des Brevets Le brevet peut faire l'objet d'une saisie au profit des créanciers de son titulaire.

Maanetha lezem سند التحويل mssajel w bel ktiba **maanetha tnajem terhnou (d'une saisie au profit des créanciers) wala ta3tih l chkoun ekher تنازل**

Le brevet peut faire l'objet d'une licence contractuelle qui est un accord volontaire émanant du titulaire du brevet BEL FLOUSS/REDEVANCE . ta3tih l entreprise wala partie prenante

Remarque : ki ta3tii el brevet mteek tnajem taatih l aabed okhrin bel flouss wala t'exploitih entii mel cote mteek zeda SAUF CLAUSES CONTRAIRES (exemple : Application bel flouss)

Behi le brevet peut faire l'objet d'un APPORT : مساهمة

Il est obligatoire d'exploiter l'invention objet du brevet dans un delai de 4 ans men nharet eli yaamel demande de dépôt aal brevet wala 3 ans m délivrance du brevet ... sinon il risque de perdre le monopole d'exploitation.

Licence office : Si le brevet intéresse le développement de l'économie nationale OU impacts vitaux sur la sauvegarde de l'environnement wala les applications dans le secteur de la défense ou sécurité nationale. **MINISTRE D'INDUSTRIE** mbaad mato3lmek en invitant le titulaire à exploiter convenablement l'invention. TEKHOU décision d'attribution une licence d'office par un arrêté publié au JORT. Men nharet li y3al9ouh el arrêté ay aabd ynajem yaamel demande d'exploitation w ministère fixera des conditions pour ceci.

Licence Obligatoire : Behi si le titulaire néglige le brevet w ne l'exploite pas convenablement et refuse à accorder une licence volontairement a autrui , ay personne intéressée peut intenter une action de justice (yechki bih) bech yekhou obligatoirement une licence. W mbaad mayerbah el 9adheya il ne peut transmettre le brevet qu'avec l'autorisation du tribunal

La marque :

C un signe qui permet à un commerçant de distinguer ses produits/Services de ses concurrents. Elle constitue, à côté du nom commercial et de l'enseigne, un élément stratégique pour conquérir et fidéliser une clientèle.

Behi la marque comme étant le lien entre consommateur et produit/service haja mouhema D'où lezmek Dépôt fel INNORPI pour conférer au déposant un titre de propriété industrielle.

Choix de marque : lezmek yetwafrou 2 conditions bech yabda essm wala logo el marque mteek valide

- **Marque licite :** ye7tarem les bonnes mœurs الأخلاق والنظام w mahouch drapeaux officielles wala haja mtaa des emblemes (maanetha mathotech mathalan chi3ar l wabna)

Lezem matkounech de nature a tromper zeda Par exemple t9oul rani nbi3 f chocolata wenti tbi3 fi haja okhra mat3amha bel flavor taa chocolata w heya lee , wala jus d'orange tkoul wenti tbi3 fi mee fih l'arome taa l'orange

- **Marque Disponible :** maanetha marque mahech couverte par des droits anterieurs (kima droit de l'auteur , denominations sociale assemi cheriket yaani , des marques okhrin) BTW Saltek sahebti (nfaadlek) BTW tnajem tnajem tssami marque mteek b esm marque mawjouda a condition mafamech risque de confusion kol wehed ybi3 fi service wala produit different aalekher GENRE tnajem tssami cherika mteek BMW wenti tbi3 fi ch3ar chleghem bouhmid.

WIN habet aad

END.